



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0043092-25.2017.4.03.6301/SP

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

REQUERENTE: LUCIA DOTA SIMOES BONON

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização nacional admitido através da seguinte decisão, *verbis*:

Trata-se de pedido de uniformização nacional, destinado a reformar acórdão, no qual se discute os prazos para o cumprimento de acordo homologado em ação civil pública. A requerente pretende receber os valores da revisão do art. 29, II, da Lei n. 8.213/91 fora do cronograma estabelecido em ação civil pública.

É o breve relatório.

No caso vertente, a Turma Recursal superou o argumento da falta de interesse processual e passou à análise do mérito do recurso, entendendo que a requerente não faz jus ao adiantamento do pagamento estabelecido em cronograma feito pelo INSS em ACP.

Analizando o pedido de uniformização, verifica-se que há indícios da divergência suscitada, porquanto o entendimento do acórdão recorrido diverge, em princípio, da posição adotada no aresto acostado como paradigma (processo n. 0502325-95.2015.4.05.8403).

Nesse contexto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a matéria em debate merece ser examinada pelo órgão julgador.

Ante o exposto, com fundamento no art. 15, VI, do RITNU, admito o pedido de uniformização. Distribua-se a um dos magistrados integrantes do colegiado.

Intimem-se.

Em breve síntese do caso, trata-se de ação na qual a parte autora objetiva o recebimento antecipado dos valores das diferenças da revisão do artigo 29, II, da Lei nº 8.213/91, já efetuada na via administrativa.

A sentença julgou improcedente o pedido formulado, fundamentando que a parte autora pretende fazer valer a decisão da ACP apenas no que lhe interessa, ou seja, de forma parcial (misturando, inclusive, parâmetros temporais para o prazo prescricional), sem respeito ao princípio constitucional da isonomia.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, o qual teve seu provimento negado.

0043092-25.2017.4.03.6301

900000118431.V10



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

[#]- VOTO-EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 29, II, LEI Nº 8.213/91. COBRANÇA DE ATRASADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A parte autora objetiva o recebimento antecipado dos valores das diferenças da revisão do artigo 29, II, da Lei nº 8.213/91, já efetuada na via administrativa.

2. Sentença improcedente.

3. **Recurso da parte autora:** Aduz que não se trata de ação de revisão de benefício previdenciário, mas de ação de cobrança dos atrasados referente a revisão já realizada pela autarquia ré administrativamente, de forma que se discute, tão somente, a possibilidade de pagamento imediato do valor anteriormente apurado e já reconhecido como devido pelo próprio INSS.

4. De pronto, consigne-se que o caso em tela não trata de pedido de revisão do benefício, mas sim de pagamento, pela via judicial, do montante já apurado, a título de atrasados, decorrentes da revisão administrativa levada a efeito no bojo de ação civil pública (processo n. 0002320-59.2012.4.03.6183/SP), não se conformando a parte autora com o largo prazo fixado para efetivo pagamento da quantia pela autarquia federal.

5. Na ação civil pública mencionada restou acordado que, para a revisão dos benefícios, o INSS revisaria a renda mensal, pagando, porém, as prestações atrasadas conforme cronograma editado no Memorando Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15/04/2010. Anote-se, por oportuno, que o segurado pode requerer a revisão de seu benefício, individualmente, não se sujeitando à ação civil pública. No entanto, no presente feito, pretende a parte autora a execução imediata de título executivo obtido em ação civil pública, não obstante a execução da sentença homologatória deva se processar segundo os parâmetros por ela fornecidos. Neste passo, não cabe a este Juízo estabelecer novos parâmetros, pois não há amparo legal para a revisão dos critérios de pagamento do valor da condenação constantes de título judicial decorrente de outra ação judicial. Deste modo, se a parte não quer se submeter aos efeitos do acordo homologado em ação coletiva, deverá propor ação individual e demonstrar no necessário processo de conhecimento o seu direito.

6. **RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.**

Foram interpostos embargos declaratórios, pela parte autora, que foram igualmente improvidos:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

[#I – RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Aduz o embargante que o acórdão é omissivo quanto à prescrição declarada na sentença e atacada em sede recursal.

II – VOTO

Os embargos de declaração têm por finalidade apenas promover a integração das decisões que contenham obscuridade, omissão, contradição ou dúvida em seu conteúdo, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/1995, não podendo implicar em inversão do resultado do julgamento.

Outrossim, no caso dos autos, o acórdão embargado manteve a sentença de improcedência sob o fundamento de se tratar de ação de cobrança de atrasados e não, propriamente, ação de revisão de benefício previdenciário. Consignou o acórdão que *"Deste modo, se a parte não quer se submeter aos efeitos do acordo homologado em ação coletiva, deverá propor ação individual e demonstrar no necessário processo de conhecimento o seu direito."* Logo, ante o entendimento veiculado no acórdão, a questão atinente à prescrição sequer possui pertinência, não tendo o embargante impugnado o mérito da decisão.

Deste modo, não se verificando correlação lógica entre o decidido em acórdão e os embargos de declaração opostos, o recurso não merece ser sequer conhecido.

Ante o exposto, **não conheço os embargos de declaração, negando-lhes, assim, seguimento.**

Após, a parte autora ingressou com o pedido de uniformização nacional, que está fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões, de acordo com o estabelecido no artigo 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. Colhe-se da peça:

DA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

Em ambas as demandas, postulou-se pela imediato pagamento dos valores atrasados referentes à diferença gerada em razão da revisão administrativa do art. 29, II, da Lei 8.213/91.

O acórdão recorrido assim disse sobre o teor da matéria julgada:

4. De pronto, consigne-se que o caso em tela não trata de pedido de revisão do benefício, mas sim de pagamento, pela via judicial, do montante já apurado, a título de atrasados, decorrentes da revisão administrativa levada a efeito no bojo de ação civil pública (processo n. 0002320- 59.2012.4.03.6183/SP), não se conformando a parte autora com o largo prazo fixado para efetivo pagamento da quantia pela autarquia federal.

Por sua vez o paradigma assim dispôs:

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de imediato pagamento dos valores atrasados referentes à diferença gerada em razão da revisão administrativa do art. 29, II, da Lei 8.213/91.

Tratam-se de lides idênticas, porém com julgados divergentes.

O acórdão recorrido decidiu que o se a parte não quer se submeter aos efeitos do acordo homologado em ação coletiva, deverá propor ação individual e demonstrar no necessário processo de conhecimento o seu direito.

(...)

0043092-25.2017.4.03.6301

900000118431 .V10



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

"Já o acórdão paradigma definiu a tese que de não se mostra razoável condicionar o adimplemento de obrigação pecuniária expressamente reconhecida pela Administração a uma futura dotação orçamentária, nada impedindo que o interessado se socorra do Poder Judiciário para fazer valer o seu direito incontestado, razão pela qual deve ser afastada a alegação de ausência de interesse de agir.

Assim decidiu:

3. O acordo firmado entre o INSS, o Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, homologado pela Justiça Federal em São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública nº. 0002320-59.2012.403.6183, onde a Autarquia demandada ofertou proposta administrativa de cumprimento de todos os objetos lá postulados, com pagamento escalonado dos atrasados durante o período de 10 (dez) anos, não constitui óbice ao ajuizamento de ação individual que trata da mesma matéria, sob pena de restar violado o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV da CF/1988, que preconiza o amplo acesso ao Poder Judiciário.

5. Não se mostra razoável condicionar o adimplemento de obrigação pecuniária expressamente reconhecida pela Administração a uma futura dotação orçamentária, nada impedindo que o interessado se socorra do Poder Judiciário para fazer valer o seu direito incontestado, razão pela qual deve ser afastada a alegação de ausência de interesse de agir.

6. Tampouco se justifica a improcedência do pleito autoral em razão de não ter sido carreado aos autos documento comprobatório da previsão para pagamento das diferenças havidas em decorrência da revisão administrativa do art. 29, II, da Lei 8.213/91, porquanto não se trata de prova indispensável ao julgamento da lide, sendo suficiente, nos termos do entendimento há muito firmado neste Colegiado, que reste comprovado o reconhecimento administrativo e a não realização do pagamento."

Vê-se que se tratam de lides iguais, mas com decisões totalmente extremantes, restando configurada a divergência jurisprudencial entre Turma de diferentes regiões, nos termos do art. 14, § 2, da Lei 10.259/01.

A TNU assim já definiu:

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. ART. 29, II, DA LEI N.º 8.213/91. AÇÃO INDIVIDUAL INTENTADA COM A MESMA PRETENSÃO VEICULADA EM AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE ATRASADOS ESTABELECIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ENTENDIMENTO DESTA TNU. QUESTÃO DE ORDEM N.º 013. NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. (PEDILEF05015488120134058306) Logo, requer-se o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a prescrição da ação contada do ajuizamento."

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, a primeira análise que deve ser feita é a da admissibilidade do incidente.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Não há dúvida de que há evidente conflito sobre direito material em tese, no que se refere às duas turmas recursais, a de origem, de São Paulo, relativamente à do Rio Grande do Norte.

Frise, não está em discussão prescrição, decadência ou preliminares em geral.

Isso tudo foi superado, sendo objeto do julgamento o mérito, que diz respeito à possibilidade de pagamento dos valores reconhecidos administrativamente, independentemente de qualquer cronograma, uma vez que a parte Autora jamais foi associada do ente que fez o acordo na ação civil pública.

Ou seja, o que se pretende saber é se alguém que move ação individual, com base no reconhecimento do direito pela Administração, em ação coletiva, da qual não fez parte, está obrigado a seguir o cronograma de pagamento lá acordado.

Entende esta Relatoria que o tema enseja o risco de multiplicidade de ações, com grande potencial repetitivo.

Mais do que iso, este precedente em particular pode impactar significativamente nos cofres públicos.

Assim sendo, considera que a hipótese seja de afetação para julgamento no regime de representativo de controvérsia.

Voto por **afetar** o presente feito, para julgamento no regime de representativo de controvérsias, a fim de que seja dirimida a seguinte questão: *"se particular que move ação própria, em decorrência de reconhecimento administrativo, operado em ação coletiva, da qual não fez parte, está jungido aos termos do acordo lá realizado"*.

Documento eletrônico assinado por **LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000118431v10** e do código CRC **c52b5521**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

Data e Hora: 29/6/2020, às 15:13:41

0043092-25.2017.4.03.6301

900000118431.V10



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0043092-25.2017.4.03.6301/SP

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

REQUERENTE: LUCIA DOTA SIMOES BONON

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO-VISTA

Na sessão de 26/06/20, pedi vista para melhor análise do caso e, ao fazê-lo, entendo que tem razão o Ilustre Relator, razão pela qual acompanho integralmente o seu voto.

Ante o exposto, , voto por afetar o presente feito, para julgamento no regime de representativo de controvérsias, a fim de que seja dirimida a seguinte questão: *"se particular que move ação própria, em decorrência de reconhecimento administrativo, operado em ação coletiva, da qual não fez parte, está jungido aos termos do acordo lá realizado"*

Documento eletrônico assinado por **ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000129557v3** e do código CRC **24106dc4**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

Data e Hora: 29/7/2020, às 2:32:30

0043092-25.2017.4.03.6301

900000129557.V3



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0043092-25.2017.4.03.6301/SP

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

REQUERENTE: LUCIA DOTA SIMOES BONON

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. ARTIGO 29, II, DA LEI Nº 8.213/91. AÇÃO INDIVIDUAL INTENTADA COM A MESMA PRETENSÃO VEICULADA EM AÇÃO COLETIVA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PARA JULGAMENTO NO REGIME DE REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, PARA SABER SE "O PARTICULAR, QUE MOVE AÇÃO PRÓPRIA, COM BASE EM RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO, OPERADO EM AÇÃO COLETIVA, ESTARIA JUNGIDO AOS TERMOS DO ACORDO LÁ CELEBRADO".

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, vencido o Juiz Federal BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO, afetar o presente feito, para julgamento no regime de representativo de controvérsias, nos termos do voto do Juiz Relator, a fim de que seja dirimida a seguinte questão: "se particular que move ação própria, em decorrência de reconhecimento administrativo, operado em ação coletiva, da qual não fez parte, está jungido aos termos do acordo lá realizado".

Brasília, 21 de agosto de 2020.

Documento eletrônico assinado por **LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000118432v5** e do código CRC **1a72241b**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

Data e Hora: 25/8/2020, às 18:46:46

0043092-25.2017.4.03.6301

900000118432.V5